

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

3350/2541

ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน

นาย ไพบุลย์ สุข พินิจ กับพวก

โจทก์

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 513

ป.วิ.พ. มาตรา 296, มาตรา 308

ตามประเพณีของธนาคารจะให้วงเงินรับจำนองทรัพย์สินต่ำกว่าราคาที่เป็นจริงสำหรับราคาประเมินของเจ้าพนักงานบังคับคดีเป็นเพียงการประมาณราคาเพื่อนำมาคำนวณค่าธรรมเนียม ในกรณียึดแล้วไม่มีการขาย และเพื่อดูว่าทรัพย์สินที่ยึด เพียงพอที่จะบังคับชำระหนี้ตามคำพิพากษาหรือไม่ เป็นการ ประเมินแบบคร่าว ๆ มิใช่ประเมินตามราคาท้องตลาดที่แท้จริง แต่การขายทอดตลาดผู้ทอดตลาดอาจคำนวณราคาโดยอาศัยวงเงิน ที่โจทก์รับจำนองประกอบกับประเพณีของธนาคารที่จะรับจำนอง ในวงเงินที่ต่ำกว่าราคาทรัพย์สินที่แท้จริงและจำเลยไม่จำเป็น ต้องคัดค้านการประเมินราคาของเจ้าพนักงานบังคับคดี เป็นหน้าที่ของเจ้าพนักงานบังคับคดีที่จะประเมินราคาให้เหมาะสม โดยให้ขายได้ราคาสูงสุดเท่าที่จะสามารถประมูลขายได้ เมื่อพฤติการณ์น่าเชื่อว่าหากมีการประกาศขายใหม่จะมี ผู้สู้ราคาสูงกว่าในครั้งนี้ การอนุญาตให้ขายของเจ้าพนักงาน บังคับคดีในครั้งนี้อาจมีได้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของการ ขายทอดตลาด เป็นการบังคับคดีฝ่าฝืนประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 153 ประกอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 308 ซึ่งศาลเพิกถอนการขายทอดตลาดของเจ้าพนักงาน บังคับคดีได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 296 วรรคสาม

คดีสืบเนื่องมาจากศาลชั้นต้นพิพากษาตามยอมให้จำเลยทั้งสามร่วมกันชำระ
เงิน 2,012,485.24 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 11.75 ต่อปี ของต้นเงิน
1,786,733.74 บาท นับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ โดยชำระให้เสร็จสิ้น
ภายในกำหนด 6 เดือนแต่จำเลยทั้งสองไม่ปฏิบัติตามคำพิพากษา โจทก์ขอให้บังคับ
คดีเจ้าพนักงานบังคับคดีได้ทำการยึดทรัพย์คือที่ดินโฉนดเลขที่ 140524 พร้อมสิ่ง
ปลูกสร้างของจำเลยที่ 1 และทำการขายทอดตลาดไปเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2539
เป็นเงิน 1,500,000 บาท

จำเลยที่ 1 ยื่นคำร้องว่า ราคาที่ขายต่ำกว่าความเป็นจริงมากที่ดินพร้อมสิ่งปลูก
สร้างอยู่ในทำเลที่ดี การคมนาคมสะดวกเหมาะสำหรับเป็นที่อยู่อาศัยสามารถขายได้
ไม่ต่ำกว่า 3,000,000 บาท เจ้าพนักงานบังคับคดีตีราคาทรัพย์ต่ำกว่าราคาจริงและ
เป็นการขายครั้งแรก การขายทอดตลาดไม่ชอบด้วยกฎหมาย ขอให้เพิกถอนการขาย
ทอดตลาด

โจทก์ยื่นคำคัดค้านว่า โจทก์ซื้อที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างในราคา 1,500,000
บาท เกินกว่าราคาประเมินของเจ้าพนักงานบังคับคดีจึงเป็นราคาที่เหมาะสมแล้ว
จำเลยที่ 1 ยื่นคำร้องเพื่อประวิงคดีและมีเจตนาให้โจทก์ได้รับความเสียหาย ขอให้ยก
คำร้อง

ศาลชั้นต้นไต่สวนแล้วมีคำสั่งให้ยกคำร้อง

จำเลยที่ 1 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้เพิกถอนการขายทอดตลาดของเจ้าพนักงาน
บังคับคดี โดยให้เจ้าพนักงานบังคับคดีประกาศขายทอดตลาดใหม่ต่อไป

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "มีปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์ว่าเจ้าพนักงาน
บังคับคดีดำเนินการขายทอดตลาดโดยฝ่าฝืนต่อกฎหมายหรือไม่ ข้อเท็จจริงในเรื่องนี้
ได้ความว่า ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างที่ขายทอดตลาดโจทก์เคยรับจำนองจากจำเลยที่
1 เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2536 เป็นเงิน 1,800,000 บาท ซึ่งการขายทอดตลาด
กระทำหลังจากการรับจำนองเกินกว่า 3 ปี แล้ว ในการประมูลโจทก์ผู้ประมูลให้ราคา
สูงสุด 1,500,000 บาท สูงกว่าราคาประเมินของเจ้าพนักงานบังคับคดีซึ่งประเมินไว้
เพียง 1,345,000 บาทและเจ้าพนักงานบังคับคดีอนุญาตให้ขาย จำเลยที่ 1 ร้อง
คัดค้านการขายครั้งนี้ เห็นว่า ตามประเพณีของธนาคารจะให้วงเงินรับจำนองทรัพย์
ต่ำกว่าราคาที่เป็นจริง อีกทั้งทรัพย์ที่ขายทอดตลาดคดีนี้เป็นที่ดินและอาคารทาว์นเฮาส์
3 ชั้น อยู่ติดถนนซอยการคมนาคมสะดวกเหมาะเป็นที่อยู่อาศัยด้วยแล้ว จึงน่าเชื่อ
ว่าราคาทรัพย์ดังกล่าวย่อมสูงกว่าวงเงินที่โจทก์รับจำนองประกอบกับการขายครั้งนี้
เป็นการขายทอดตลาดครั้งแรก ผู้ทอดตลาดน่าจะพอเห็นได้ว่าราคาขายผู้สูงราคา
สูงสุดนั้นยังไม่พอเพียง หากถอนทรัพย์จากการขายทอดตลาดครั้งนี้แล้วประกาศขาย
ทอดตลาดใหม่ อาจได้ราคาสูงกว่าที่โจทก์เสนอราคาในครั้งแรกดังที่จำเลยที่ 1
คัดค้านไว้ก็ได้การที่โจทก์อ้างว่าไม่จำเป็นที่หลักประกันจะต้องมีมูลค่าสูงกว่ายอด
วงเงินจำนองเพราะธนาคารโจทก์ได้พิจารณาถึงฐานะของจำเลยที่ 1 ในขณะขอสินเชื่อ
เชื่อว่าเป็นบุคคลผู้มีฐานะดีและมีชื่อเสียงในสังคมมีความสามารถในการผ่อนชำระหนี้
และเป็นลูกค้ายที่ดินกับโจทก์มาก่อน โจทก์จึงยอมให้วงเงินกู้แก่จำเลยที่ 1 สูงกว่า
ราคาหลักประกันนั้น เป็นการกล่าวอ้างลอย ๆ โดยไม่ปรากฏว่าจำเลยที่ 1 มีอะไรที่
เป็นหลักประกันที่จะนำมาชำระหนี้ให้โจทก์มากกว่าทรัพย์สินที่จำนองไว้แก่โจทก์

เมื่อพิจารณาจากราคาของหลักทรัพย์ที่จำเลยที่ 1 อ้างว่าราคาประมาณ 3,000,000 บาท ซึ่งสูงกว่าราคาจำนองที่โจทก์ให้วงเงินไว้ 1,800,000 บาท ประมาณหนึ่งเท่าตัว ก็สมเหตุสมผลกับประเพณีการให้วงเงินของธนาคารเป็นปกติแล้ว และสำหรับราคาประเมินของเจ้าพนักงานบังคับคดีเป็นเพียงการประมาณราคาเพื่อนำมาคำนวณค่าธรรมเนียมในกรณียึดแล้วไม่มีการขาย และเพื่อดูว่าทรัพย์สินที่ยึดเพียงพอที่จะบังคับชำระหนี้ตามคำพิพากษาหรือไม่ เป็นการประเมินราคาแบบคร่าว ๆ มิใช่ประเมินตามราคาท้องตลาดที่แท้จริงแต่การขายทอดตลาดนั้นผู้ทอดตลาดอาจคำนวณราคาโดยอาศัยวงเงินที่โจทก์รับจำนองประกอบกับประเพณีของธนาคารที่จะรับจำนองในวงเงินที่ต่ำกว่าราคาทรัพย์สินที่แท้จริง และจำเลยที่ 1 ก็หาจำเป็นที่จะต้องคัดค้านการประเมินราคาของเจ้าพนักงานบังคับคดีไม่เป็นหน้าที่ของเจ้าพนักงานบังคับคดีที่จะประเมินราคาให้เหมาะสมตามที่กล่าวมาแล้ว โดยให้การขายได้ราคาสูงสุดเท่าที่จะสามารถประมูลขายได้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 513บัญญัติว่า "เมื่อใดผู้ทอดตลาดเห็นว่าราคาซึ่งมีผู้สู้สูงสุดนั้นยังไม่เพียงพอ ผู้ทอดตลาดอาจถอนทรัพย์สินจากการขายทอดตลาดได้" ศาลฎีกาพิเคราะห์ตามพฤติการณ์แล้วน่าจะเชื่อว่าหากมีการประกาศขายใหม่จะมีผู้สู้ราคาสูงกว่าในครั้งนี การอนุญาตให้ขายของเจ้าพนักงานบังคับคดีในครั้งนีจึงมิได้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของการขายทอดตลาดเป็นการบังคับคดีฝ่าฝืนต่อมาตรา 513 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ประกอบมาตรา 308 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งซึ่งตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 296 วรรคสามให้อำนาจศาลเพิกถอนการขายทอดตลาดของเจ้าพนักงานบังคับคดีได้ที่ศาลอุทธรณ์พิพากษามาชอบแล้วฎีกาของโจทก์ฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(สิงหะ สัตยธรรม-วินัย วิมลเศรษฐ-เรืองฤทธิ์ ศรีวรรณนะ)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ